

1502917-88.2021.8.26.0548
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/04/2022
... - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LEONARDO VINÍCIUS DIAS OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1502917-88.2021.8.26.0548
Autos n.º 995/2021

Vistos etc.,

I - LEONARDO VINÍCIUS DIAS OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1502917-88.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1502917-88.2021.8.26.0548
Classe - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
LEONARDO VINÍCIUS DIAS OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1502917-88.2021.8.26.0548
Autos n.º 995/2021

Vistos etc.,

I - LEONARDO VINÍCIUS DIAS OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 15 de setembro de 2021, por volta de 12h40min, na Rua Antimônio, altura do nº 200, Vila Rica, nesta cidade e comarca de Campinas, guardava, para o fim de tráfico, 15 (quinze) eppendorfs contendo 5,9g (cinco gramas e nove decigramas) de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 15,00 (quinze reais).

O réu foi notificado (fls. 114) e apresentou defesa prévia a fls. 123/124.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 15 de dezembro de 2021 (fls. 129/130) e o acusado foi citado pessoalmente a fls. 166.

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método teleaudiência, por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 196).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; em tese subsidiária, pleiteou: 1) a fixação da pena no mínimo legal; 2) a aplicação do §4º do artigo 33, da Lei de Drogas; 3) a fixação de regime inicial aberto com a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, observado o tempo de prisão provisória e 4) o direito ao apelo em liberdade (termo de debates de fls. 197/199).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 11, Fotografia de fls. 25/37, Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 99/101 e Comprovante de Depósito Judicial constante de fls. 102.

Quanto à autoria, o acusado negou a prática do tráfico; em juízo, disse ser usuário crônico e, sob o efeito de drogas, ao notar a aproximação policial, tentou fugir; disse, ainda, que apesar de as 15 (quinze) porções de entorpecentes pertencerem a uma outra pessoa, somente ele foi preso na ocasião por já ter passagem anterior. Por fim, asseverou que a quantia de R\$ 15,00 (quinze reais) que trazia consigo era proveniente da venda de materiais recicláveis.

Por outro lado, ambos os policiais civis, ouvidos sob o crivo do contraditório, relataram que, após breve campanha em viatura descaracterizada e com emprego de equipamento fotográfico amador, em local já conhecido como ponto de intenso tráfico, avistaram e registraram alguns momentos em que o acusado, após ser abordado e receber dinheiro de usuários, dirigia-se até um local nas proximidades para pegar as drogas e, na sequência, as servia aos usuários, em nítida atitude de traficância. Em abordagem e revista pessoal, localizaram consigo apenas a quantia de R\$ 15,00 (quinze reais) em dinheiro e, indagado, o réu negou a prática do tráfico. Contudo, em diligências no local em que o acusado buscava a droga, foram localizadas 15 (quinze) eppendorfs de cocaína, prontos para a entrega ao consumo de terceiros. Finalmente, ambos o reconheceram em audiência.

Inviável a impugnação genérica ao teor dos seus depoimentos, uma vez que, como se sabe, podem os agentes da lei ser testemunhas e suas palavras têm o valor que possam merecer em conjunto com as demais provas produzidas nos autos; além disso, não consta dos autos que tenham intenção de prejudicar alguém inocente.

Nesse sentido é o entendimento do STJ: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes" (Habeas Corpus 115516/SP - STJ - 5ª Turma - Rel. Min. Laurita Vaz, julgamento em 03/02/2009).

No mais, totalmente descabida a tese da Defesa no sentido não haver prova quanto à propriedade e destinação das drogas; ao contrário, restou patente que os relatos dos policiais civis foram devidamente corroborados pelas imagens capturadas constantes dos autos que demonstram, com a certeza necessária, que o réu ocultava o

tóxico em um local próximo e o buscava para servir os usuários. Importante destacar, ainda, que o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. E, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso dos autos, a conduta realizada pelo agente foi a de “guardar”.

Por fim, o fato de não ter sido ouvido nenhum usuário não tem o alcance pretendido pela Defesa, uma vez que, como se sabe e restou cabalmente demonstrado, os usuários, logo que recebem o entorpecente, já se afastam rapidamente.

Desta forma, diante do robusto conjunto probatório dos autos, a condenação do acusado pelo cometimento do tráfico de drogas é de rigor.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. O réu é primário e sem antecedentes criminais. Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena segregativa de 5 (cinco) anos de reclusão e à pena pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculado o seu valor unitário no mínimo legal, devidamente corrigidos. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do réu que se declarou pintor em audiência. No entanto, levando em consideração o disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Nova Lei de Tóxicos), observando-se, mais uma vez, que o réu é primário e que não há prova alguma no sentido de que se dedique à atividade ou organização criminosa, OPTO por reduzir ambas as penas em 2/3 (dois terços), o que dá, como pena final, corporal e pecuniária, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. No mais, acompanhando o entendimento do STF que estabeleceu que o tráfico privilegiado de drogas NÃO constitui crime de natureza hedionda, tendo, inclusive, sido cancelada a Súmula 512 do STJ, OPTO por substituir a pena corporal por restritiva de direitos. Assim, a substituição se dará por 2 (duas) penas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, segunda parte, do Código Penal, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), fixadas elas em prestação de serviços à comunidade (artigo 46 do Código Penal) e interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, tais como bares, casas de prostituição e locais de má reputação (artigo 47, inciso IV, do Código Penal), mantida a pena pecuniária no patamar já fixado.

III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado LEONARDO VINÍCIUS DIAS OLIVEIRA qualificado nos autos (R.G. VEC nº 58.625.339 – FA – fls. 44), à pena de prestação de serviços à comunidade, à razão de 01 (uma) hora de tarefa por dia de condenação (artigo 46, § 3º, do Código Penal), bem como à interdição temporária de direitos – proibição de frequentar determinados lugares, como bares, casas de prostituição e locais de má reputação, pelo mesmo período da condenação (1 ano e 8 meses), nos termos do artigo 47, inciso IV, do Código Penal, tudo sob pena de conversão (artigo 44, § 4º, do C.P.), bem como à pena pecuniária consistente no pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Na hipótese de descumprimento injustificado da restrição imposta (artigo 44, § 4º do Código Penal), deverá o acusado iniciar o cumprimento da pena corporal no regime aberto (artigo 33, § 2º, letra “c”, c.c. o § 3º desse mesmo artigo).

Expeça-se, de imediato, o alvará de soltura clausulado.

Solto por esta sentença, poderá o acusado recorrer desta sentença em liberdade.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos Culpados”.

Finalmente, decreto a perda do dinheiro apreendido (R\$ 15,00 – quinze reais; guia de fls. 102), em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei nº 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, parágrafo 9º, letra “a”, da Lei nº 11.608 de 29 de dezembro de 2003).

P.R.I.C.

Campinas, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA